

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5009/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นางสาว เยาวลักษณ์ ปลื้มปิติชัยกุล

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 27

การที่จำเลยให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขายหรือเสนอขาย เสนอให้เช่าหรือเสนอให้เช่าซื้อ ภาพยนตร์วีดีโอเทปจำนวนสองเรื่อง โดยรู้อยู่แล้วว่าภาพยนตร์ดังกล่าวทำขึ้นโดย ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นและเจ้าของลิขสิทธิ์มิใช่บุคคลคนเดียวกัน การกระทำของ จำเลยก็เป็นความผิดในลักษณะอย่างเดียวกัน เจ้าพนักงานจับกุมจำเลยได้พร้อม ภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องในวันเวลาเดียวกัน ถือได้ว่าจำเลยมีเจตนากระทำความผิดอัน เดียวกัน การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียวแม้โจทก์จะฟ้องเป็นสองกระทงและ จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลก็ลงโทษจำเลยสองกระทงไม่ได้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 มาตรา 24 และมาตรา 27 โดยละเมิดลิขสิทธิ์ต่อบริษัทเอเซียเทเลวิชั่นจำกัด และบริษัท วีดีโอเวิลด์ จำกัด ผู้เสียหายจำนวน 2 กระทง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2521 มาตรา 27 รวม 2 กระทั่งลงโทษแล้วคงจำคุก 4 เดือน ปรับ 20,000 บาท โทษจำคุกรอการลงโทษไว้ 1 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "การที่จำเลยให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขายหรือเสนอขาย เสนอให้เช่าหรือเสนอให้เช่าซื้อซึ่งภาพยนตร์เรื่อง"เทพธิดาน้อยภู ของบริษัทเอเซียเทเลวิชั่น จำกัด และภาพยนตร์เรื่อง"ตลกเต๋อและคณะ" ของบริษัท วีดีโอ เวิลด์ จำกัด โดยรู้อยู่แล้วว่าภาพยนตร์ดังกล่าวเป็นงานที่ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นแม้เจ้าของลิขสิทธิ์จะไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันแต่การกระทำของจำเลยคือ การขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอขาย เสนอให้เช่า หรือเสนอให้เช่าซื้อ อันเป็นการกระทำและเป็นความผิดในลักษณะอย่างเดียวกัน การที่เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้พร้อมกับภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องในวันเวลาเดียวกัน เท่ากับว่าจำเลยมีเจตนาอันเดียวกัน กระทำผิดในคราวเดียวกัน การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียว แม้โจทก์จะแยกบรรยายการกระทำผิดดังกล่าวของจำเลยมาในฟ้องเป็นคนละข้อกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกันทั้งจำเลยในการรับสารภาพก็ตามก็ไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไปศาลจะลงโทษจำเลยหลายกระทงความผิดไม่ได้"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2521 มาตรา 27 (1), 44 วรรคสอง เพียงกระทงเดียว ลงโทษแล้วจำคุก 2 เดือน ปรับ

10,000 บาท โทษจำคุกการลงโทษ 1 ปี.

(ชุม สุกแสงเปล่ง-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันทะ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ